

# MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

## REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

HABEAS CORPUS • MANDADO DE SEGURANÇA • MANDADO DE INJUNÇÃO • HABEAS DATA • COMPARAÇÃO PRÁTICA

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 07 | 6 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 17 | 3ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

## VISÃO DA AULA

# Remédios constitucionais

## TÓPICO 0

## Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- escolher o remédio correto a partir do direito ameaçado
- dominar HC preventivo e repressivo e sua gratuidade
- entender direito líquido e certo e residualidade do MS
- memorizar legitimados do MS coletivo
- identificar omissão normativa apta a MI
- separar habeas data de acesso geral à informação

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Não comece decorando nomes. Comece perguntando: QUAL DIREITO PRECISA SER PROTEGIDO? Locomoção → HC; dado pessoal → HD; omissão normativa → MI; direito líquido e certo residual → MS.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

## TÓPICO 1

## Mapa de escolha: descubra primeiro o bem protegido

HC: liberdade de locomoção. MS: direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD. MI: falta ou insuficiência de norma regulamentadora que inviabiliza direito/liberdade constitucional ou prerrogativa ligada à nacionalidade, soberania e cidadania. HD: conhecer, retificar ou complementar dados pessoais em registros públicos/de caráter público.

EXEMPLO Prisão ilegal? HC. Concurso nega acesso a direito comprovável de plano? Pode ser MS. Norma constitucional depende de regulamentação inexistente? MI. Banco público guarda dado pessoal errado? HD.

BIZU 95+ LOCOMOÇÃO / DIREITO LÍQUIDO / OMISSÃO / DADO PESSOAL.

PEGADINHA Escolher o remédio pelo nome da autoridade em vez do direito afetado.

### QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • DEPEN • 2013

Q01

É possível a concessão de mandado de segurança quando um preso sofre, por abuso de poder, violência em sua liberdade de locomoção.

C ( ) E ( ) • RESPOSTA NA CORREÇÃO

## TÓPICO 2

## Habeas corpus: liberdade de ir, vir e permanecer

Cabe HC quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Pode ser preventivo, diante de ameaça, ou repressivo/liberatório, diante de coação já instalada. É gratuito e não exige capacidade postulatória de advogado para impetração.

EXEMPLO Ameaça concreta de prisão ilegal pode justificar salvo-conduto; prisão ilegal já efetivada pede tutela liberatória.

BIZU 95+ HC = CORPO + CAMINHO: protege o direito de ir, vir e ficar.

PEGADINHA Usar HC para proteger patrimônio, informação ou cargo público sem reflexo direto na locomoção.

**QUESTÃO REAL CEBRASPE**  
CEBRASPE • COREN-CE • 2021

Q05

De acordo com a Constituição, quais ações são expressamente gratuitas?

- A) mandado de segurança e mandado de injunção
- B) habeas corpus e mandado de injunção
- C) habeas data e mandado de segurança
- D) habeas corpus e habeas data

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

**TÓPICO 3****Mandado de segurança: direito líquido e certo + prova pré-constituída**

MS protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD diante de ilegalidade/abuso de poder de autoridade pública ou agente no exercício de atribuições públicas. "Líquido e certo" significa situação demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória incompatível com o rito.

EXEMPLO Documento oficial comprova que candidato foi excluído contrariando regra objetiva do edital: a prova já existe e pode sustentar MS, conforme o caso.

BIZU 95+ MS = direito demonstrável AGORA. Se precisa produzir longa prova depois, desconfie.

PEGADINHA Achar que "direito líquido e certo" significa direito indiscutível ou sem controvérsia jurídica.

**TÓPICO 4****Mandado de segurança coletivo: P + S + E + A**

Legitimados constitucionais: partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical; entidade de classe; associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. A atuação coletiva é por substituição processual nas hipóteses cabíveis.

EXEMPLO Sindicato pode defender judicialmente interesse da categoria sem colher procuração individual de cada filiado para o MS coletivo.

BIZU 95+ PSEA: Partido, Sindicato, Entidade, Associação. PARTIDO = Congresso; ASSOCIAÇÃO = 1 ano.

PEGADINHA Exigir um ano também do sindicato ou esquecer representação parlamentar do partido.

**TÓPICO 5****Mandado de injunção: combater a omissão normativa inviabilizadora**

Cabe MI quando a falta total ou parcial de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. A Lei 13.300/2016 permite solução concretizadora, não mera comunicação simbólica ao órgão omissor.

EXEMPLO Direito constitucional depende de regra indispensável que nunca foi editada: o problema não é ato ilegal concreto, mas omissão normativa.

BIZU 95+ MI = "ME IMPEDIU porque a norma não veio".

PEGADINHA Usar MI para atacar lei existente apenas porque o interessado discorda de seu conteúdo.

QUESTÃO REAL CEBRASPE  
CEBRASPE • PGM Manaus • 2018

Q03

Entre os legitimados para a impetração de mandado de injunção figura a pessoa natural.

C ( ) E ( ) • RESPOSTA NA CORREÇÃO

#### TÓPICO 6

### Habeas data: dado pessoal, não investigação geral

HD assegura conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de entidades governamentais ou de caráter público, e permite retificação; a legislação também admite anotação de contestação/explicação nas hipóteses legais. A via pressupõe interesse sobre dado pessoal e resistência administrativa nos termos da lei.

EXEMPLO Cadastro público atribui ao cidadão informação funcional incorreta e nega retificação: é hipótese típica de HD.

BIZU 95+ HD = "MEUS DADOS". Se a pergunta é "quem me denunciou?", não converta o writ em investigação de terceiro.

PEGADINHA Achar que qualquer informação estatal pode ser obtida via habeas data.

QUESTÃO REAL CEBRASPE  
CEBRASPE • Polícia Federal • 2009

Q04

Conceder-se-á habeas data para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou à de terceiros constantes de bancos de dados governamentais ou de caráter público.

C ( ) E ( ) • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE  
CEBRASPE • PRF • 2021

Q06

Segundo o STF, não é cabível habeas data para descobrir a identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante.

C ( ) E ( ) • RESPOSTA NA CORREÇÃO



## CORREÇÃO

## Gabarito comentado

**QUESTÃO 01 – ERRADO**

ERRADO. Liberdade de locomoção é o núcleo do habeas corpus. O MS é residual e não substitui HC.

**QUESTÃO 02 – CERTO**

CERTO. É requisito expresso do art. 5º, LXX, “a”. O requisito de um ano pertence à associação.

**QUESTÃO 03 – CERTO**

CERTO. O MI pode ser individual; a Lei 13.300/2016 também disciplina o coletivo.

**QUESTÃO 04 – ERRADO**

ERRADO. O objeto é informação relativa à própria pessoa do impetrante, não dados de terceiros.

**QUESTÃO 05 – LETRA D**

LETRA D. Habeas corpus e habeas data são expressamente gratuitos pelo art. 5º, LXXVII.

**QUESTÃO 06 – CERTO**

CERTO. O habeas data não é instrumento de investigação sobre terceiros; tutela dados pessoais do próprio impetrante em banco governamental ou de caráter público.

## TÓPICO

**Revisão de 60 segundos**

- HC protege locomoção e é gratuito
- MS é residual: não substitui HC nem HD
- direito líquido e certo exige prova pré-constituída
- MS coletivo: partido com representação no Congresso; associação com 1 ano
- MI combate omissão normativa inviabilizadora
- HD tutela dados do próprio impetrante
- HC e HD são as ações expressamente gratuitas

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

**Rastreabilidade e fontes**

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII a LXXII e LXXVII; Leis nº 12.016/2009, 13.300/2016 e 9.507/1997; acervo de questões reais CEBRASPE: DEPEN 2013, FUNPRESPE-EXE 2022, PGM Manaus 2018, PF 2009, COREN-CE 2021 e PRF 2021.